

1500095-79.2022.8.26.0229

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Milton Gomes Baptista Ribeiro

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... ajuda em uma lanchonete, comunicando o roubo à Polícia Militar.

Por conta disso, policiais militares que realizavam patrulhamento próximo ao local dos fatos receberam a informação do roubo e passaram a diligenciar em busca do veículo, logrando êxito em localizá-lo. Realizada a abordagem dos ocupantes do veículo roubado, identificou-se o acusado em companhia de Luciene ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500095-79.2022.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500095-79.2022.8.26.0229

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2016342/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 22520002 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 289/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2016342 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 289/22/928 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Milton Gomes Baptista Ribeiro

Vistos.

I - Relatório.

FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, V, e § 2º-A, I, do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 18 de janeiro de 2022, às 22h40min, na Rua Coimbra, altura do nº 20, no Jardim Malta, nesta cidade e Comarca de Hortolândia, subtraiu para si, mediante restrição de liberdade da vítima e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Ford/KA SE 1.0 HA, placas FQT5862, de Campinas-SP, de cor

preta, de propriedade da vítima Cícero Antônio de Andrade.

A denúncia foi recebida nos termos legais.

Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva da vítima, das testemunhas e ao interrogatório do acusado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público postulou a procedência da pretensão punitiva para condenar o acusado na forma requerida na denúncia.

A defesa do acusado requereu a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II – Fundamentação.

A materialidade delitativa está amplamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 1/2, dos termos de depoimentos de fls. 3/5, do boletim de ocorrência de autoria conhecida de fls. 7/9, auto de reconhecimento de fl. 12.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

Em sede policial, a vítima informou que estava trabalhando de Uber e que ao parar no semáforo foi abordado por um indivíduo que posteriormente foi identificado como Fernando Henrique de Souza com a arma apontada para o seu rosto, entrou no carro e sob ameaça com a arma apontada o tempo todo para seu corpo foi induzido a dirigir o carro até a cidade de Hortolândia e durante o percurso dizia que “se olhar para mim vai tomar tiro” e que foi liberado nas proximidades do presídio. Neste momento pediu ajuda em uma lanchonete e ligou no 190. Que apesar da pressão psicológica, consegue reconhecer sem sombra de dúvidas o autor do crime e aponta como sendo Fernando. Em juízo, na audiência, reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do roubo. Sobre os fatos descritos na denúncia, afirmou que foi abordado por um homem armado de boné. Conseguia ver o rosto do bandido. O meliante se sentou no banco do passageiro. Dirigiu por 15 minutos até ser deixado em Hortolândia, perto do presídio. Conseguiu chamar a polícia às 18 horas. Foi chamado até a delegacia de Hortolândia às 23 horas para recuperar o veículo. Em delegacia, reconheceu o acusado por fotografia. Somente a fotografia do acusado foi enviada pelo Whatsapp. Quando chamou a polícia, repassou algumas características do roubo: alto, magro, de pele clara, roupas, tatuagem na mão esquerda.

A testemunha Andrew Felipe Capeletti, policial militar, disse em sede policial que estava em patrulhamento já ciente do veículo indicado como produto de roubo efetuado por Campinas, que a vítima havia sido dispensada pelo bairro onde patrulhavam. Em dado momento, se depararam com o veículo e, realizada abordagem, nada de ilícito fora encontrado com o casal ocupantes do veículo. Como Fernando estava sem documento e havia a informação de uma arma de fogo no momento do roubo, os policiais se deslocaram até sua residência e franqueados pelo seu pai Vanderlei Antônio de Souza realizaram a busca no quarto de Fernando, porém não encontraram arma alguma. Munidos da documentação necessária, foi feito contato com a vítima que compareceu no plantão e afirmou reconhecer o condutor do veículo, Fernando, como o autor do roubo. Em juízo, confirmou que o acusado disse que tinha pegado emprestado o veículo de um amigo. Não soube dizer quem era o amigo, nem onde morava. Nega ter enviado foto via Whatsapp do acusado para a vítima. Na residência do acusado, seu pai autorizou a entrada.

A testemunha Rodrigo Tedeschi, policial militar, repisou em delegacia os dizeres de seu colega de diligência, sem acrescentar detalhes. Em juízo, aduziu que conheceram do assalto pelo Copom. A vítima relatou o assalto com utilização de arma de fogo em Campinas. Vítima foi deixada em Hortolândia. Vítima repassou as características: blusa verde, bermuda escura e tatuagem na mão. Conseguiram interceptar o carro em Hortolândia. O acusado negou a participação no veículo, mas não soube explicar a origem do veículo. Foi até a residência do acusado tentar localizar a arma de fogo. O informante Vanderlei Antonio de Souza, pai do acusado, disse que os policiais estiveram na sua casa. O acusado estava na viatura. Os policiais ingressaram na residência e revistaram a casa. Nega ter dado autorização para ingresso na

residência.

O acusado, em seu interrogatório judicial, negou os fatos imputados. Aduziu que saiu com a namorada no dia dos fatos. A namorada estava passando mal. Pediu a um conhecido chamado Rodrigo o carro emprestado. Foi abordado por policiais perto de uma farmácia. Os policiais foram até sua residência e depois foram até a delegacia. Um dos policiais militares tirou uma foto sua e encaminhou para a vítima. Exibiu em audiência tatuagens na mão esquerda.

Da análise dos depoimentos acima colacionados, verifico que a versão dos fatos exposta na denúncia é procedente.

A vítima relatou a ocorrência dos fatos com riqueza de detalhes e reconheceu o acusado (em mais de uma oportunidade) como autor do crime.

Restou demonstrado que, na data dos fatos, o acusado deliberou pela prática do delito de roubo de veículo e, para tanto, munuiu-se com uma arma de fogo, dirigindo-se até um local próximo a um semáforo, situado na cidade de Campinas, onde permaneceu aguardando o melhor momento para realizar a abordagem de uma vítima, quando o sinal de trânsito fechasse.

A vítima Cícero Antônio, que estava trabalhando como motorista de aplicativo, parou no semáforo e foi abordada pelo réu, que, exibindo a arma de fogo, entrou no veículo e exigiu que a vítima dirigisse até um local próximo ao presídio, situado nesta cidade de Hortolândia.

Durante o trajeto, a vítima teve sua liberdade restringida por 15 minutos, tendo o acusado a ameaçado por diversas vezes, dizendo: "se olhar para mim, vai tomar tiro!". Ao chegarem ao local indicado, o réu liberou a vítima e evadiu-se do local levando o veículo. A vítima imediatamente pediu ajuda em uma lanchonete, comunicando o roubo à Polícia Militar.

Por conta disso, policiais militares que realizavam patrulhamento próximo ao local dos fatos receberam a informação do roubo e passaram a diligenciar em busca do veículo, logrando êxito em localizá-lo. Realizada a abordagem dos ocupantes do veículo roubado, identificou-se o acusado em companhia de Luciene Teixeira dos Reis.

Foram empreendidas as diligências visando a apreensão da arma utilizada no cometimento do crime, porém, ela não foi localizada.

Logo, entendo que a palavra da vítima, que reconheceu em 2 oportunidades distintas (sem dúvidas) o acusado como sendo o assaltante, aliadas aos testemunhos dados, são importantes para ensejar a condenação.

Repisa-se que o acusado não apresentou qualquer tipo de álibi que o inserisse em local diverso no dia e local dos fatos descritos na denúncia. Em seu interrogatório, o acusado afirmou apenas não ter realizado o delito, mas não apontou onde estava, com quem estava e o que estaria fazendo no dia e local descritos na denúncia.

Incidem na espécie a causa de aumento de pena referente ao art. 157, § 2º, V do Código Penal, pois, conforme devidamente comprovado, o agente restringiu a liberdade da vítima por 15 minutos antes de subtrair seu veículo.

Outrossim, incide a causa de aumento de pena prevista no §2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, porquanto o agente empregou arma de fogo para a prática do delito, utilizada pelo acusado durante toda a empreitada criminosa.

Destaco que a vítima, em ambas as fases da persecução penal, foi categórica ao afirmar que o acusado portava arma de fogo, de modo que, a não ser nas hipóteses em que não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado, o relato do ofendido é bastante para permitir a incidência da majorante em comento.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do STF e do STJ de que o reconhecimento da causa de aumento dispensa a apreensão e a realização de perícia na arma, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas (STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/10/2018). A propósito, também colaciono o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial.

II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.

III - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato.

IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento. (RHC 122.074, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Órgão Julgador: Segunda Turma, j. em 20-5-2014) (grifei).

Dessa forma, a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, V, e § 2º-A, I, do Código Penal é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, não há elementos suficientes que permitam a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O réu ostenta antecedente criminal que será sopesado na segunda fase (fls. 32/42). O motivo que norteou o agir, de igual turno, não desfoca da normalidade, vale dizer, o desejo de lucro fácil às custas do patrimônio alheio. As circunstâncias do crime foram normais ao fato tipificado. As consequências não foram extremamente graves e o comportamento da vítima não concorreu para a prática do delito. Não há elementos nos autos que sejam seguros para proporcionar a avaliação da personalidade do acusado e da sua conduta social.

Na segunda etapa incide a agravante da reincidência específica (condenação definitiva por roubo, conforme certidão de fls. 41/42), observando-se, ainda, que viola o princípio da proporcionalidade a consideração de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, "porte de droga para consumo pessoal", para fins de reincidência (STF. 2ª Turma. RHC 178512 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/3/2022 - Info 1048).

Fixo a pena intermediária em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, incidem as causas de aumento de pena referentes à restrição da liberdade da vítima (§2º, V), o que implica o aumento de 1/3 (um terço) no cálculo da pena do crime de roubo, bem como o emprego de arma de fogo (§2º-A, I), implica o aumento de 2/3 (dois terços).

Torno a pena definitiva em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa. Cada dia-multa é fixado no valor mínimo previsto em lei.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o que faço com fundamento no art. 33, § 2º, "a" e § 3º, do Código Penal, considerando ainda a reincidência do acusado.

Inviável a substituição da pena, na forma do art. 44 do CP, porquanto o delito foi cometido com grave ameaça contra a vítima, bem como pelo período de pena fixado. Pelos mesmos motivos, é impossível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP), porquanto o Ministério Público não formulou pedido expresso na denúncia.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), ressalvada a hipótese de ser beneficiário da assistência judiciária.

III – Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para dar o acusado FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, V, e § 2º-A, I, ambos do Código Penal, com efeito de CONDENÁ-LO ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da ação delituosa e atualizado até o efetivo pagamento.

A prisão preventiva do acusado é mantida. Isso porque não se vislumbra a necessidade de revogação da medida logo agora, com a prolação de uma sentença penal condenatória, em que se reconheceu a responsabilidade criminal do acusado, que respondeu ao processo segregado cautelarmente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: “(...) A necessidade da segregação fica reforçada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o paciente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.” (HC 454.752/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Órgão Julgador: Quinta Turma, julgado em 07/08/2018). Deixo de realizar a detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, por se tratar de matéria cujo conhecimento compete ao Juízo da Execução Penal, consoante dispõe o art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/1984.

IV – Providências finais.

Após o trânsito em julgado: a) forme-se PEC definitivo; b) comunique-se a egrégia Corregedoria-Geral da Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins pertinentes (art. 15, inciso III, da Constituição Federal); c) proceda-se ao cálculo e à consequente cobrança das custas processuais, ressalvada a hipótese de o réu ser beneficiário da assistência judiciária; d) recolham-se os valores referentes à pena pecuniária (art. 50 do CP); e) oficie-se ao Instituto de Identificação e Estatística deste Estado (art. 809 do CPP).

Intimem-se, inclusive a vítima, consoante determinação do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Hortolândia, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA